

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Juridictions et exécution civile

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - JURIDICTIONS ET EXÉCUTION CIVILE

PARTIE I - CARTOGRAPHIE DES JURIDICTIONS

La carte juridictionnelle se lit selon trois questions : quelle matière est en cause, quel degré de juridiction doit connaître le litige et quel lieu est pertinent ? La juridiction de première instance reçoit en principe les demandes initiales. La juridiction d'appel réexamine les points dévolus. La juridiction suprême contrôle le droit dans les limites de son office.

La juridiction civile de droit commun connaît des litiges privés non attribués à une autre formation. Des juridictions spécialisées peuvent connaître du commerce, du travail, de la famille, du foncier ou d'une catégorie particulière de personnes. La dénomination et les seuils dépendent de l'organisation judiciaire nationale : ils doivent être vérifiés avant la saisine.

PARTIE II - RÉFÉRÉ ET PROCÉDURES RAPIDES

Le référé permet d'obtenir une mesure provisoire lorsque l'urgence, l'absence de contestation sérieuse, la nécessité de prévenir un dommage ou le trouble manifestement illicite répond aux conditions du texte. Le juge des référés ne tranche pas définitivement le principal, mais sa décision peut avoir un effet pratique immédiat.

La requête non contradictoire n'est admise que lorsque la loi ou les circonstances justifient de ne pas avertir l'adversaire avant la mesure. Le demandeur doit expliquer pourquoi la contradiction immédiate ferait disparaître l'efficacité de la preuve ou de la protection demandée. L'adversaire peut solliciter la rétractation ou contester la mesure dans les formes prévues.

PARTIE III - MODES AMIABLES

La négociation, la conciliation et la médiation recherchent une solution sans imposer à l'une des parties la décision d'un juge. Il faut expliquer les concessions, la confidentialité, le rôle du tiers et la portée de l'accord. Un accord peut devenir exécutoire par homologation ou par la formalité prévue. Le recours à l'amiable n'autorise pas à laisser expirer un délai de prescription ou de recours sans vérifier l'effet juridique de la démarche.

PARTIE IV - CONSERVATION ET EXÉCUTION

Une mesure conservatoire protège le recouvrement avant que le débiteur ne disparaisse ou n'organise son insolvabilité. Elle peut porter sur des biens ou des créances si la créance paraît fondée et si les circonstances menacent son recouvrement. L'autorisation judiciaire, la dénonciation, la conversion et la mainlevée suivent des règles précises.

L'exécution forcée suppose en principe un titre exécutoire, une obligation déterminée ou déterminable et une exigibilité actuelle. Le créancier choisit

la mesure adaptée sans dépasser ce qui est nécessaire : paiement volontaire, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, obligation de faire ou astreinte peuvent répondre à des situations différentes.

PARTIE V - SAISIES ET CONTESTATIONS

La saisie-attribution immobilise une créance entre les mains d'un tiers et organise son attribution au créancier dans les limites de la dette. La saisie mobilière vise des biens corporels identifiables; elle doit respecter les biens insaisissables et les protections du débiteur. La saisie immobilière obéit à un formalisme renforcé : commandement, publicité, orientation, conditions de vente et répartition doivent être suivis dans l'ordre.

Le débiteur peut contester le titre, le montant, la régularité de l'acte, la proportion de la mesure ou l'insaisissabilité d'un bien. Le tiers saisi doit déclarer ce qu'il détient et ne pas aggraver la situation par une déclaration inexacte. L'agent chargé de l'exécution engage sa responsabilité en cas de faute, mais chaque contestation relève de la juridiction désignée par le texte.

PARTIE VI - PARCOURS PRATIQUE

Pour aider un justiciable, établir l'objectif : obtenir une décision, préserver une preuve, empêcher un dommage, recouvrer une somme ou faire cesser un trouble. Rassembler le titre, le contrat, les échanges, les preuves de notification, les informations sur les biens et l'historique des paiements. Calculer les délais et les coûts. Choisir ensuite la voie amiable, la procédure au fond, le référé ou la mesure conservatoire.

Une stratégie professionnelle indique les avantages et limites de chaque option. Elle ne promet pas un résultat, distingue les faits établis des hypothèses et vérifie la version actuelle des textes, les seuils de compétence, les tarifs et les formalités du ressort concerné.